

0046045-05.2000.8.26.0506
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo
Réu:
Antonio Carlos de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

Josias Moises da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 09 de novembro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
2ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

SENTENÇA
CONCLUSÃO

Em 25 de novembro de 2022 estes autos estão conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de Direito CAROLINA MOREIRA GAMA.

Processo nº:
0046045-05.2000.8.26.0506 Controle nº 2000/001153
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo
Réu:
Antonio Carlos de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

Josias Moises da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 09 de novembro de 2000 (fls.64); o processo seguiu seus trâmites regulares e por sentença publicada em 25 de junho de 2001, o acusado foi condenado à pena de oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e ao pagamento de quarenta e dois dias-multa, como incurso no artigo de lei precitado (fls.187/209).

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 10 de julho de 2001 (fls.230vº) e para a Defesa em 06 de maio de 2002 (fls.281).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pena imposta - oito anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão - tem prazo prescricional de dezesseis anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso II, do Código Penal.

Desse modo, observando-se como termo inicial da contagem da prescrição a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação (artigo 112, inciso I, do Código Penal), qual seja, 10 de julho de 2001 (fls.230vº), bem ainda o acréscimo previsto no artigo 110, caput, do Código Penal por ser o sentenciado reincidente, cumpre reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que decorreram mais de vinte e um anos e quatro meses entre o marco inicial (10 de julho de 2001) e a presente data.

Consigne-se ainda não constar reincidência posterior apta à interrupção do prazo prescricional (artigo 117, inciso VI, do Código Penal), consoante folha de antecedentes atualizada juntada a fls.463/467 e igualmente não consta prisão por outro motivo que determinasse suspensão do prazo prescricional (artigo 116, parágrafo único, do Código Penal).

Posto isso, nos termos do artigo 109, inciso II, e ao disposto no artigo 110, parágrafo 1º, e no artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória e, consequentemente, julgo extinta a punibilidade de Josias Moises da Silva, qualificado nos autos, e assim o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Transitada em julgado, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C..

Ribeirão Preto, 25 de novembro de 2022.

DATA

Em 25 de novembro de 2022 em cartório me foram entregues estes autos.Eu, escrevente, subscrevi.